

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ PLĐC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

1. Quan điểm phi Marxist

- Thuyết thần quyền: Nhà nước do thượng đế sáng tạo ra
Học thuyết này cho rằng, nhà nước là lực lượng siêu nhiên, tồn tại trong mọi xã hội, quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu
- Thuyết gia trưởng: Nhà nước phát triển từ gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người
- Thuyết khế ước xã hội: Nguồn gốc của nhà nước từ bản hợp đồng được ký kết giữa những người không có nhà nước
- Thuyết bạo lực: Nhà nước hình thành từ sự sử dụng bạo lực của thị tộc này với thị tộc khác

2. Quan điểm Marxist

- Nhà nước có tính lịch sử, tính quy luật khách quan
- Nhà nước không phải là vĩnh cửu, bất biến
- Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định (tư hữu – tức sở hữu cá nhân – xuất hiện, có phân chia giai cấp và các tầng lớp xã hội, xuất hiện các mâu thuẫn lợi ích không thể điều hòa được)

Xã hội công xã nguyên thủy

- Cơ sở kinh tế: sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động
- Cơ sở xã hội: thị tộc là tổ chức lao động và sản xuất, chưa phân chia giai cấp
- Tổ chức quản lý: hội đồng thị tộc, bao gồm người lớn tuổi, bầu ra tù trưởng,...
- Quyền lực xã hội: thuộc về xã hội & phục vụ lợi ích chung cộng đồng

Sự phân hóa giai cấp qua ba lần phân công lao động

- Lần 1: Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt
Kết quả: sinh ra mầm mống tư hữu, có người giàu/ngèo
- Lần 2: Ngành thủ công nghiệp ra đời
Kết quả: phân hóa và mâu thuẫn giai cấp
- Lần 3: Ngành thương nghiệp ra đời
Kết quả: tiền xuất hiện, mâu thuẫn xã hội sâu sắc

Kết quả: tổ chức thị tộc, bộ lạc tan rã; nhà nước ra đời

Nhà nước là một bộ máy quyền lực chính trị đặc biệt do giai cấp thống trị lập ra nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và thực hiện quản lý mọi mặt đời sống xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị.

II. BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Bản chất

- Tính giai cấp: Nhà nước thể hiện sự thống trị đối với giai cấp khác thể hiện qua: quyền lực chính trị, kinh tế và tư tưởng
- Tính xã hội: Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải quyết những công việc chung của xã hội

2. Thuộc tính

- Thiết lập quyền lực công cộng tách rời khỏi xã hội và áp đặt lên toàn xã hội
- Phân chia dân cư thành các đơn vị hành chính
- Có chủ quyền quốc gia
- Ban hành pháp luật để quản lý xã hội
- Quy định và thu thuế, có quyền phát hành tiền

3. Chức năng

- Đối nội: Bảo vệ chế độ, kinh tế, văn hóa, xã hội; trấn áp phần tử chống phá, giữ gìn trật tự
- Đối ngoại: Thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ quốc tế

III. KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

1. Kiểu nhà nước

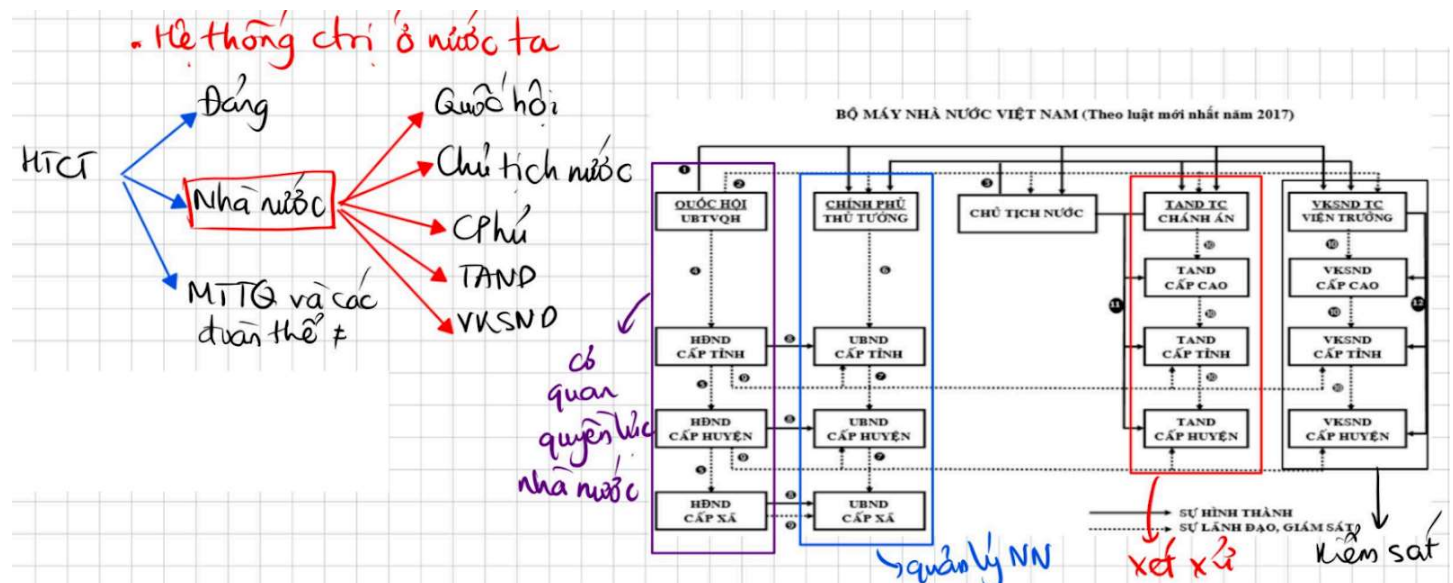
- Các kiểu nhà nước bao gồm: chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa
- Cơ sở xác định: yếu tố kinh tế - xã hội

2. Hình thức nhà nước

- Chính thể
 - o Quân chủ: bao gồm chuyên chế (quyền lực tập trung vào người đứng đầu, aka Vua) và lập hiến (có quốc hội, nghị viện; quyền lực phân tán)
 - o Cộng hòa: bao gồm cộng hòa tổng thống (tổng thống to nhất, do dân bầu), cộng hòa đại nghị (tổng thống do nghị viện bầu, không to bằng ông kia) và cộng hòa hỗn hợp
- Cấu trúc: đơn nhất và liên bang
- Chế độ chính trị: dân chủ và phản dân chủ (độc tài)

IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Gồm 3 loại cơ quan chính: lập pháp (quốc hội), hành pháp (chính phủ) và tư pháp (toàn án và viện kiểm sát)



CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

I. NGUỒN GỐC

1. Quan điểm phi Marxist

- Tư tưởng tôn giáo: lời răn, tín điều tôn giáo
- Pháp luật tự nhiên: nguyên tắc về đạo đức và ứng xử
- Học thuyết khế ước xã hội: ý chí của người đại diện theo khế ước

2. Quan điểm Marxist

- Mặt khách quan: tiền đề về kinh tế và xã hội
- Mặt chủ quan: nhà nước ban hành hoặc thừa nhận

II. KHÁI NIỆM (SGK trang 41)

III. BẢN CHẤT

1. Tính giai cấp

- Phản ánh ý chí của giai cấp thống trị
- Phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị
- Bảo vệ, củng cố lợi ích, địa vị của giai cấp thống trị

2. Tính xã hội

- Thể hiện ý chí của các giai cấp khác trong xã hội
- Bảo vệ lợi ích xã hội, vì lợi ích chung của xã hội
- Điều chỉnh hành vi, thể hiện tính công bằng

IV. THUỘC TÍNH

- Tính quy phạm (đặt ra khuôn mẫu, chuẩn mực trong xử sự của con người; điều chỉnh hành vi quan hệ xã hội cơ bản, điển hình), phổ biến (có hiệu lực đối với tất cả mọi người)
- Tính xác định chặt chẽ về hình thức: thể hiện bằng hình thức, ngôn ngữ rõ ràng chính xác
- Tính được đảm bảo bằng nhà nước: điểm quan trọng phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác; được nhà nước đảm bảo về nội dung và khả năng tổ chức thực hiện pháp luật

V. CHỨC NĂNG

Các chức năng bao gồm: điều chỉnh, bảo vệ và giáo dục

VI. HÌNH THỨC

Bao gồm các hình thức:

- Tập quán pháp: nhà nước thừa nhận các tập quán trong xã hội, từ đó nâng chúng lên thành những quy tắc xử chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện
- Tiền lệ pháp (án lệ): nhà nước thừa nhận quyết định, bản án đã có hiệu lực; đặc trưng trường phái pháp luật Anh – Mỹ
- Văn bản quy phạm pháp luật: văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; đặc trưng trường phái pháp luật châu Âu

VII. PHÁP CHẾ XHCN

Các nguyên tắc cơ bản:

- Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và luật;
- Đảm bảo tính thống nhất trên quy mô toàn quốc;
- CQNN có thẩm quyền phải hoạt động tích cực, chủ động và có hiệu quả;
- Không tách rời pháp chế với văn hóa.

Các biện pháp tăng cường pháp chế

- Tăng cường công tác xây dựng pháp luật
- Tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật
- Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

CHƯƠNG 3: QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

I. KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL) (SGK trang 56)

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA QPPL

- Thể hiện ý chí nhà nước
- Có tính lặp đi lặp lại và bắt buộc chung
- Được xác định chặt chẽ về hình thức
- Được nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện
- Chỉ ra các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên
- Nội dung thể hiện dưới dạng cho phép hoặc bắt buộc.
- Có tính hệ thống.

III. CẤU TRÚC CỦA QPPL

1. Giả định

Nêu lên các hoàn cảnh, tình huống, điều kiện có thể xảy ra trong thực tế; địa điểm; thời gian; chủ thể
Ai? Khi nào? Điều kiện, hoàn cảnh nào? Tình huống nào?

2. Quy định

Nêu lên **cách thức xử sự** (cấm, bắt buộc, có nghĩa vụ, cho phép, có quyền,...) mà mọi chủ thể phải thực hiện trong những điều kiện mà phần giả định đặt ra. Là phần quan trọng nhất của QPPL

Được làm gì? Phải làm gì? Làm như thế nào? Không được làm gì?

3. Chế tài

Chỉ ra những **biện pháp tác động** mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể **thực hiện hoặc không thực hiện đúng** mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong phần quy định

Hậu quả?

IV. PHÂN LOẠI QPPL

- Căn cứ vào *đối tượng và phương pháp điều chỉnh*: QPPL hình sự, dân sự, hành chính
- Căn cứ vào *cách trình bày QPPL*: QPPL bắt buộc, cấm đoán, cho phép
- Căn cứ vào *nội dung*:
 - o Định nghĩa: quy phạm có nội dung giải thích, xác định một vấn đề nào đó hay nêu lên một khái niệm pháp lý.
 - o Điều chỉnh: quy phạm có nội dung trực tiếp điều chỉnh hành vi của con người hay hoạt động của các tổ chức.
 - o Bảo vệ: quy phạm có nội dung xác định các biện pháp cưỡng chế nhà nước liên quan đến trách nhiệm pháp lý

V. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Phân loại

- Văn bản luật: Quốc hội ban hành, giữ vai trò cao nhất trong hệ thống văn bản QPPL
- Văn bản dưới luật: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, hiệu lực pháp lý thấp hơn luật

2. Hệ thống văn bản QPPL

CHỦ THỂ BAN HÀNH	LOẠI VĂN BẢN
Quốc hội	- Hiến pháp - Bộ luật, Luật - Nghị quyết
Ủy ban thường vụ Quốc hội	- Pháp lệnh - Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch
Chủ tịch nước	- Lệnh - Quyết định
Chính phủ	- Nghị định - Nghị quyết liên tịch
Thủ tướng Chính phủ	- Quyết định
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	- Nghị quyết
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao	- Thông tư - Thông tư liên tịch
Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ	- Thông tư
Tổng kiểm toán Nhà nước	- Quyết định
Hội đồng nhân dân các cấp	- Nghị quyết
Ủy ban nhân dân các cấp	- Quyết định

3. Hiệu lực của văn bản QPPL: đối tượng áp dụng, không gian, thời gian

CHƯƠNG 4: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

I. KHÁI NIỆM (SGK trang 70)

II. ĐẶC ĐIỂM

- Là loại quan hệ có ý chí
- Xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp lý
- Luôn gắn liền với sự kiện pháp lý

III. CẤU TRÚC

1. Chủ thể

Là những cá nhân hay tổ chức có đủ điều kiện do pháp luật quy định. Có năng lực của chủ thể gồm: năng lực pháp luật và năng lực hành vi

a. Cá nhân

- Năng lực pháp luật:
 - o Có quyền và nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định
 - o Xuất hiện khi sinh ra và mất đi khi chết
- Năng lực hành vi:
 - o Là khả năng thực hiện hành vi, nhận thức hậu quả và chịu trách nhiệm
 - o Xuất hiện khi cá nhân **đủ tuổi** và **đủ khả năng nhận thức**, mất đi khi cá nhân chết hoặc theo quy định của pháp luật

b. Tổ chức

- Bao gồm pháp nhân thương mại (mục tiêu chính là kinh tế) và pháp nhân phi thương mại
- Năng lực pháp luật và năng lực hành vi:
 - o Xuất hiện đồng thời khi tổ chức được thành lập hợp pháp; phạm vi theo quy định của pháp luật
 - o Chấm dứt khi sự tồn tại của tổ chức chấm dứt

2. Khách thể

Là những mục đích, lợi ích về vật chất, tinh thần và những lợi ích xã hội khác làm yếu tố thúc đẩy các chủ thể

3. Nội dung

Là những quyền và nghĩa vụ của chủ thể

IV. SỰ KIẾN PHÁP LÝ

1. Khái niệm

Là những **sự kiện thực tế** mà **sự xuất hiện** hay **mất đi** của nó được pháp luật gán với việc **hình thành**, **thay đổi** hay **chấm dứt** các **quan hệ pháp luật**

2. Phân loại

Căn cứ ý chí của chủ thể, chia ra làm 2 loại:

- Hành vi pháp lý: bao gồm các loại:
 - o Hành vi hành động (cách xử sự chủ động) và không hành động (cách xử sự bị động)
 - o Hành vi hợp pháp (thực hiện pháp luật) và không hợp pháp (vi phạm pháp luật)
- Sự biến pháp lý: là những hiện tượng tự nhiên khách quan (hỏa hoạn, thiên tai,...)

3. Phân biệt quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội

	Quy phạm pháp luật	Quy phạm xã hội khác
Chủ thể ban hành	Nhà nước	Các tổ chức xã hội
Ý chí	Ý chí của Nhà nước	Ý chí của các thành viên
Tính chất	Mang tính bắt buộc chung	Mang tính tự nguyện
Cơ chế thực hiện	Được bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước	Thực hiện trên cơ sở tự nguyện

CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

I. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1. Khái niệm

- Là hành vi hợp pháp
- Là hoạt động có mục đích
- Do chủ thể pháp luật thực hiện
- Mục đích nhằm hiện thực hóa các quy định của pháp luật

2. Hình thức thực hiện pháp luật

- Tuân thủ pháp luật: Không thực hiện điều pháp luật cấm
- Thi hành pháp luật (chấp hành pháp luật): Thực hiện điều pháp luật yêu cầu
- Sử dụng pháp luật: Thực hiện điều pháp luật cho phép
- Áp dụng pháp luật: Hoạt động của Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

II. VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Khái niệm

- **Là hành vi xác định** (không bao gồm suy nghĩ và ý tưởng) của chủ thể và đã thể hiện ra thực tế khách quan
- Là hành vi trái pháp luật
- Có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi (thực hiện hành vi trong điều kiện nhận thức được và điều khiển được hành vi của mình)
- Do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện
- Xâm hại hoặc đe dọa xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ

2. Phân loại

Vi phạm pháp luật: hình sự, dân sự, hành chính; vi phạm kỷ luật nhà nước

3. Cấu thành vi phạm pháp luật

LƯU Ý: Khi phân tích các bài tập về vi phạm pháp luật, cần phân tích đầy đủ các yếu tố

a. Chủ thể

Là những tổ chức, cá nhân có năng lực trách nhiệm pháp lý (aka Người thực hiện hành vi)

Khi phân tích, phải đảm bảo chủ thể có **đủ năng lực hành vi** và **đủ tuổi**, cả hai đều **theo quy định của pháp luật**

b. Khách thể

Là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị xâm hại (aka Bị hại)

c. Mặt khách quan

Là những biểu hiện ra bên ngoài của vi phạm pháp luật (aka Hành vi phạm tội và hậu quả gây ra)

Khi phân tích, cần bao gồm yếu tố Chuyển hóa tội phạm, tức việc thực hiện Hành vi phạm tội theo thời gian. Thứ hai, cần xác định các Hành vi dẫn đến hậu quả như thế nào.

d. Mặt chủ quan

Là những biểu hiện tâm lý của chủ thể (bao gồm Lỗi, Động cơ, Mục đích)

Lỗi bao gồm:

- Cố ý trực tiếp: Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả, nhưng mong muốn điều đó xảy ra
- Cố ý gián tiếp: Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra
- Vô ý do quá tự tin: Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả, nhưng hy vọng, tin tưởng điều đó không xảy ra
- Vô ý do cẩu thả: Chủ thể vi phạm do khinh suất, cẩu thả mà không nhận thấy trước hậu quả, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước

Khi phân tích, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố: Lỗi, Động cơ và Mục đích

III. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. Khái niệm (SGK trang 97)

2. Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý

- Hành vi vi phạm pháp luật
- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý

Xem thêm Điều 27 và Điều 28 BLHS 2015

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

- a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
- b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
- c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
- d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây:

- 1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;
- 2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;
- 3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.

3. Phân loại

Vi phạm pháp lý hình sự, hành chính, dân sự tương ứng với trách nhiệm pháp lý cùng loại. Vi phạm kỷ luật nhà nước tương ứng với trách nhiệm kỷ luật

CHƯƠNG 6: LUẬT HIẾN PHÁP

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Khái niệm (SGK trang 121)

2. Hiệu lực của Hiến pháp

- Là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất
- Là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước
- Là văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất

3. Khái quát lịch sử lập hiến

- Hiến pháp 1946, Nghị viện nhân dân, 09/11/1946
- Hiến pháp 1959, Quốc hội khóa I, 13/12/1959
- Hiến pháp 1980, Quốc hội khóa VI, 18/02/1980
- Hiến pháp 1992, Quốc hội khóa VIII, 15/04/1992
- Hiến pháp 2013, Quốc hội khóa XIII, 28/11/2013

4. Đối tượng điều chỉnh

Điều chỉnh những quan hệ cơ bản nhất, quan trọng nhất chi phối đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội của một quốc gia. Những quan hệ đó gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục... địa vị pháp lý của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

5. Phương pháp điều chỉnh

- Bao gồm các phương pháp chung như những ngành luật khác (pp cấm, cho phép, bắt buộc)
- Xác định nguyên tắc chung mang tính định hướng buộc các chủ thể tham gia vào mọi quan hệ luật hiến pháp phải tuân theo
- Xác định quyền và nghĩa vụ cụ thể cho từng chủ thể tham gia vào các quan hệ luật hiến pháp

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN

Gồm 11 chương và 120 điều, quy định cụ thể về:

1. Chế độ chính trị

- Đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng
- Bản chất nhà nước: của dân, do dân, vì dân
- Phương thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước
- Nguyên tắc Đảng lãnh đạo:
 - o Đảng đề ra đường lối, chủ trương, định hướng cho quá trình tổ chức hoạt động của hành chính nhà nước
 - o Đảng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người có phẩm chất, năng lực đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà nước
 - o Đảng kiểm tra hoạt động bộ máy nhà nước. Các cán bộ, Đảng viên gương mẫu trong quá trình hoạt động

ĐCSVN - Đội tiên phong của giai cấp CN, đồng thời là đội tiên phong của NDLD và của dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp CN, NDLD và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Các quyền cơ bản của công dân

- Quyền được sống
- Quyền được bất khả xâm phạm về thân thể
- Quyền bảo vệ danh dự, uy tín; thư tín, điện thoại, điện tín

- Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí
- Quyền được làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, được hưởng lương, nghỉ ngơi
- Quyền bầu cử và ứng cử
- Quyền kết hôn, ly hôn

3. Các nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Nghĩa vụ trung thành với tổ quốc
- Nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật
- Nghĩa vụ nộp thuế
- Nghĩa vụ bảo vệ môi trường

4. Kinh tế

Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

5. Văn hóa

Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

6. Giáo dục

Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

7. Khoa học công nghệ

Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

8. Môi trường

Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

III. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Là hệ thống các tổ chức, gồm: nhà nước, các đảng phái, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, mục đích duy trì và phát triển chế độ đó.

- Đảng Cộng sản Việt Nam: Lãnh đạo nhà nước và xã hội
- Nhà nước CHXHCN Việt Nam: Quản lý xã hội
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: tập hợp nhân dân

5 tổ chức chính trị - xã hội bao gồm:

- Công đoàn Việt Nam
- Hội nông dân Việt Nam
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam

IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

- Là hệ thống các cơ quan nhà nước
- Từ trung ương xuống địa phương
- Được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất
- Tạo thành một cơ chế đồng bộ
- Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

- Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
- Đảng cộng sản lãnh đạo
- Tập trung dân chủ
- Pháp chế XHCN

THAM KHẢO SƠ ĐỒ Ở CHƯƠNG 1

1. Quốc hội

a. Vị trí, vai trò

- Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
- Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

b. Cách thức thành lập

- Do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc **phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín**
- Nhiệm kỳ: 5 năm

c. Chức năng

- Lập hiến, lập pháp
- Giám sát tối cao đối với Nhà nước
- Quyết định các vấn đề quan trọng

d. Thẩm quyền

- Bỏ phiếu tín nhiệm
- Quyết định trưng cầu ý dân
- Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình
- Quyết định đại xá

2. Chính phủ

a. Vị trí

- Là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất
- Thực hiện quyền hành pháp
- Là cơ quan chấp hành của Quốc hội

b. Cơ cấu tổ chức

- Chính phủ thành lập 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ
- Thành viên Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
- Chủ tịch nước giới thiệu Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

c. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật
- Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và UBTVQH

- Thống nhất quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý các Cơ quan Hành chính Nhà nước

d. Thẩm quyền

- Quản lý hành chính nhà nước
- Chịu trách nhiệm trước Quốc hội, UBTVQH và Chủ tịch nước

3. Chủ tịch nước

- Là người đứng đầu Nhà nước
- Thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại
- Do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội
- Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh
- Quyết định đặc xá

4. Tòa án nhân dân

a. Chức năng: xét xử

b. Thẩm quyền: thực hiện quyền tư pháp

c. Nhiệm vụ

- Bảo vệ công lý
- Bảo vệ quyền con người, quyền công dân
- Bảo vệ chế độ XHCN
- Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

5. Viện kiểm sát nhân dân

a. Chức năng: thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

b. Thẩm quyền: thực hiện quyền tư pháp

c. Nhiệm vụ

- Bảo vệ pháp luật
- Bảo vệ quyền con người, quyền công dân
- Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

6. Chính quyền địa phương: gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp

7. Hội đồng bầu cử quốc gia

- Là cơ quan do Quốc hội thành lập
- Nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

8. Kiểm toán nhà nước

- Là cơ quan do Quốc hội thành lập
- Hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
- Thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công
- Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định

CHƯƠNG 7: LUẬT HÀNH CHÍNH

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH

1. Khái niệm: là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các **quy phạm pháp luật** điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện **hoạt động chấp hành – điều hành** của các **cơ quan nhà nước**

2. Đối tượng điều chỉnh

- Quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành điều hành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
- Quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình
- Quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

3. Phương pháp điều chỉnh: mệnh lệnh, áp đặt

II. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đặc điểm	VIÊN CHỨC	CÔNG CHỨC	CÁN BỘ
Cách thức	Được tuyển dụng	Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh	Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh
Nơi công tác	Tại đơn vị sự nghiệp công lập	- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà nước - Tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện - Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng - Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp	- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà nước - Tổ chức chính trị - xã hội.
Theo nhiệm kỳ	Không	Không	Có
Hợp đồng làm việc	Theo chế độ hợp đồng làm việc	Theo biên chế	Theo biên chế
Hưởng lương	Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật	Ngân sách nhà nước	Ngân sách nhà nước

III. ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

- Quan hệ mang tính chất điều hành là quan hệ hành chính của cơ quan nhà nước cấp trên điều hành hoạt động quản lý nhà nước đối với cấp dưới
- Quan hệ mang tính chất chấp hành là quan hệ giữa cơ quan cấp dưới chấp hành mệnh lệnh hành chính của cơ quan cấp trên hoặc các cá nhân, tổ chức chấp hành mệnh lệnh/quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

IV. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Chủ thể

- Cơ quan Nhà nước (chủ yếu là cơ quan hành chính)
- Tổ chức và cá nhân có năng lực chủ thể pháp luật hành chính (năng lực pháp luật và năng lực hành vi)
- Cần phân biệt chủ thể của **Luật Hành chính** và chủ thể của **QHPL Hành chính**
 - o Chủ thể QHPL Hành chính luôn có đầy đủ 02 yếu tố: năng lực pháp luật Hành chính và năng lực hành vi, chủ thể của Luật Hành chính thì không phải trong mọi trường hợp đều có 02 yếu tố này
 - o Chủ thể QHPL Hành chính ngoài đầy đủ 02 yếu tố cần phải tồn tại sự kiện pháp lý Hành chính
- Sự kiện pháp lý Hành chính: Là những tình huống, hoàn cảnh xảy ra trong đời sống thực tế, được dự kiến trong bộ phận giả định của QHPLHC, là cơ sở thực tế làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt QHPLHC

2. Khách thể: mục đích của các bên đạt được khi tham gia QHPLHC

3. Nội dung: nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể QHPLHC

V. PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm

Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà **không phải là tội phạm** và **theo quy định của pháp luật** phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cấu thành

a. Chủ thể

- Cá nhân: Người đủ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi cố ý
Người từ 16 tuổi trở lên là chủ thể trong mọi trường hợp
- Cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế: phải chịu trách nhiệm về hành vi do cơ quan, tổ chức gây ra
- Quân nhân
- Cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

b. Khách thể

Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại tới

c. Mặt chủ quan

Lỗi (cố ý/vô ý)

d. Mặt khách quan

Hành vi xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước trái pháp luật, nguy hiểm cho xã hội

3. Trách nhiệm hành chính

- Là loại trách nhiệm pháp lý
- Do các cơ quan nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền
- Áp dụng đối với các chủ thể vi phạm hành chính.

4. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính: 1 hoặc 2 năm

5. Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính

- Xử phạt vi phạm hành chính
 - o Cảnh cáo
 - o Phạt tiền
 - o Các hình thức bổ sung
 - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 - Tịch thu tang vật, phương tiện
 - Trục xuất (chỉ áp dụng đối với người nước ngoài)
- Các biện pháp khắc phục hậu quả
- Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
- Biện pháp xử lý hành chính

6. Chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC

- Ủy ban nhân dân các cấp
- Cơ quan công an
- Cơ quan hải quan
- Cơ quan kiểm lâm
- Cơ quan thuế
- Cơ quan quản lý thị trường
- Cơ quan thanh tra chuyên ngành
- Tòa án nhân dân và Cơ quan thi hành án

CHƯƠNG 8: LUẬT HÌNH SỰ

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH

1. Khái niệm: Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với tội phạm đó

2. Đối tượng điều chỉnh: quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi tội phạm xảy ra

3. Phương pháp điều chỉnh: quyền uy (sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh quan hệ pháp luật)

4. Nguyên tắc cơ bản

- **Nguyên tắc pháp chế XHCN:** Chỉ có PLHS mới quy định hành vi nào là tội phạm
- **Nguyên tắc dân chủ XHCN:** tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân, mọi công dân có quyền ngang nhau, không có phân biệt đối xử...
- **Nguyên tắc nhân đạo XHCN:** áp dụng hình phạt chủ yếu nhằm mục đích giáo dục và cải tạo họ (quy định khoan hồng, hưởng án treo, miễn trách nhiệm hình sự...)

- Nguyên tắc kết hợp hài hòa sử chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế: quy định các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

5. Chủ thể của Luật Hình sự

a. Nhà nước

- Người bảo vệ pháp luật, lợi ích xã hội
- Quyền truy tố, xét xử tội phạm
- Ra quyết định về hình phạt phù hợp

b. Người phạm tội

- Thực hiện hành vi
- Chấp hành các biện pháp cưỡng chế

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Tội phạm

a. Khái niệm: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt

b. Dấu hiệu cơ bản của tội phạm

- Tính nguy hiểm cho xã hội
- Tính có lỗi
- Tính trái pháp luật hình sự
- Tính phải chịu hình phạt

2. Cấu thành tội phạm

a. Chủ thể

- Là con người cụ thể đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được Luật Hình sự quy định là tội phạm, có **năng lực trách nhiệm hình sự** và **đạt độ tuổi theo quy định** của Luật Hình sự.
- Năng lực trách nhiệm hình sự: năng lực nhận thức ý nghĩa xã hội của hành vi, năng lực điều khiển hành vi phù hợp với đòi hỏi của xã hội
- Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự:
 - o Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi: chỉ chịu TNHS về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng
 - o Từ đủ 16 tuổi trở lên: chịu TNHS về mọi loại tội phạm
- Trách nhiệm hình sự: là phản ứng của nhà nước đối với chủ thể thực hiện tội phạm, thể hiện tập trung ở việc áp dụng hình phạt với chủ thể đó

b. Khách thể: Là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ở mức độ đáng kể.

c. Mặt chủ quan: Là diễn biến tâm lý bên trong của tội phạm, bao gồm: lỗi, mục đích và động cơ phạm tội

d. Mặt khách quan: Là những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan (hậu quả, công cụ, phương tiện,...)

3. Phân loại tội phạm

- Ít nghiêm trọng: tối đa 3 năm tù
- Nghiêm trọng: tối đa 7 năm tù
- Rất nghiêm trọng: tối đa 10 năm tù
- Đặc biệt nghiêm trọng: tối đa trên 15 năm tù, chung thân, tử hình

4. Các tình tiết loại trừ

- Phòng vệ chính đáng
- Tình thế cấp thiết
- Sự kiện bất ngờ

5. Hình phạt

a. Khái niệm: là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong BLHS, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó

b. Đặc điểm

- Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất
- Được luật hình sự quy định và do tòa án áp dụng
- Chỉ có thể áp dụng đối với người có hành vi phạm tội

c. Mục đích

- Phòng ngừa riêng: răn đe, cải tạo và giáo dục
- Phòng ngừa chung: ngăn ngừa phạm tội, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật

6. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (Xem lại Chương 5)

7. Hệ thống hình phạt

- Hình phạt chính: được tuyên độc lập và một tội phạm chỉ được tuyên 1 hình phạt chính
- Hình phạt bổ sung: không thể tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm với hình phạt chính

a. Đối với cá nhân

- Hình phạt chính:
 - o Cảnh cáo
 - o Phạt tiền
 - o Cải tạo không giam giữ
 - o Trục xuất
 - o Tù có thời hạn
 - o Tù chung thân
 - o Tử hình
- Hình phạt bổ sung:
 - o Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 - o Cấm cư trú;
 - o Quản chế;
 - o Tước một số quyền công dân;
 - o Tịch thu tài sản;
 - o Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;
 - o Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính

b. Đối với pháp nhân thương mại

- Hình phạt chính:
 - o Phạt tiền;
 - o Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 - o Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

- Hình phạt bổ sung:
 - o Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;
 - o Cấm huy động vốn;
 - o Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

CHƯƠNG 9: LUẬT DÂN SỰ

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH

1. Khái niệm: Là một ngành luật độc lập, là tổng thể các QPPL nhằm điều chỉnh các **quan hệ tài sản & quan hệ nhân thân** trên cơ sở **bình đẳng, độc lập** của các chủ thể tham gia

2. Đối tượng điều chỉnh

a. Quan hệ nhân thân

- Là quan hệ xã hội liên quan đến giá trị nhân thân của cá nhân, tổ chức.
- Không mang tính kinh tế, không xác định được bằng tiền.
- Là giá trị tinh thần, luôn gắn liền với một cá nhân, tổ chức
- Không thể dịch chuyển được cho người khác
- Gắn liền với tài sản: sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp,...
- Không gắn liền với tài sản: tên tuổi, hình ảnh,...

b. Quan hệ tài sản

- Là quan hệ giữa người và người thông qua, gắn liền với tài sản
- Tài sản bao gồm: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản (động sản và bất động sản)
- Quan hệ tài sản trong luật dân sự mang tính chất **đền bù ngang giá**

3. Phương pháp điều chỉnh

- Phương pháp bình đẳng
- Phương pháp thỏa thuận
- Phương pháp tự định đoạt, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản

4. Chủ thể của Luật Dân sự: cá nhân, pháp nhân (có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình), nhà nước, hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (các thành viên ủy quyền cho 01 cá nhân hoặc pháp nhân đại diện thực hiện giao dịch dân sự)

5. Năng lực Pháp luật Dân sự

- Cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự
- Có từ khi sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó chết
- Nội dung gồm: quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản; quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó

6. Năng lực Hành vi Dân sự

Mức độ NLHVDS	Tuổi/Khả năng nhận thức	Hậu quả pháp lý
Chưa có NLHVDS	0 tuổi đến dưới 6 tuổi	Mọi giao dịch dân sự (GDDS) do người đại diện theo pháp luật thực hiện

NLHVDS chưa đầy đủ	Từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi	GDDS phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi
	Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi	Các GDDS phải đăng ký, khác phải có người đại diện theo pháp luật đồng ý (VD di chúc); trừ bất động sản, động sản
NLHVDS đầy đủ	Từ đủ 18 tuổi	Tham gia vào tất cả các GDDS
Hạn chế NLHVDS	Người nghiện ma túy/chất kích thích khác và phá tài sản	GDDS liên quan đến tài sản do người đại diện theo pháp luật đồng ý (trừ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày)
Chưa đến mức mất NLHVDS	Khó khăn trong nhận thức...	GDDS do người giám hộ thực hiện trong phạm vi Tòa án quy định
Mất NLHVDS	Mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác	GDDS do người đại diện theo pháp luật thực hiện

7. Các chế định cơ bản của Pháp luật Dân sự

- Quan hệ nhân thân
 - o Quan hệ gần gũi tài sản
 - o Quan hệ không gần gũi tài sản
- Quan hệ tài sản
 - o Quan hệ sở hữu
 - o Quan hệ hợp đồng
 - o Quan hệ bồi thường thiệt hại
 - o Quan hệ thừa kế

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Quyền nhân thân: là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác

2. Chế định về quyền sở hữu: là phạm trù pháp lý gồm tổng hợp các QPPL điều chỉnh các quan hệ về sở hữu đối với các quan hệ vật chất trong xã hội.

a. Chủ thể: chủ sở hữu

b. Khách thể: các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng trong xã hội

c. Quyền chiếm hữu: là quyền năng nắm giữ, chi phối tài sản theo ý chí của mình

- Chiếm hữu có căn cứ pháp luật
 - o Chủ sở hữu
 - o Không phải chủ sở hữu nhưng hợp pháp (được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; được chuyển giao quyền sở hữu thông qua giao dịch dân sự hợp pháp)
- Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật
 - o Ngay tình: người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu
 - o Không ngay tình: người chiếm hữu biết, hoặc phải biết rằng mình không có quyền đó

d. Quyền sử dụng: là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản; được sử dụng tài sản theo ý mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác (chủ sở hữu hoặc những người được chủ sở hữu trao quyền)

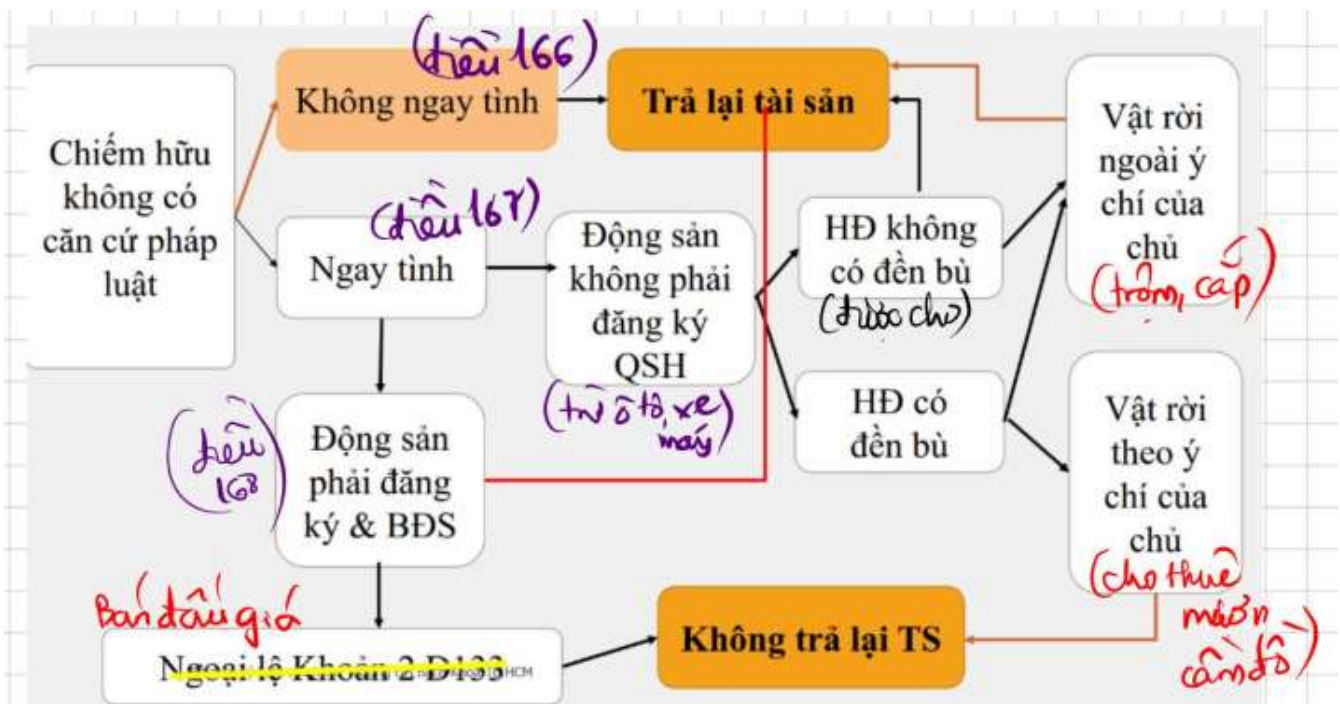
e. Quyền định đoạt: là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản (chỉ có chủ sở hữu)

f. Căn cứ xác lập quyền sở hữu

- Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp;
- Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án;
- Thu hoa lợi, lợi tức;
- Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến
- Được thừa kế
- Chiếm hữu đối với tài sản vô chủ; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp

g. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu

- Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác;
- Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình;
- Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy;
- Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu
- Tài sản bị trưng mua
- Tài sản bị tịch thu



3. Chế định về quyền thừa kế: là quyền chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo trình tự luật định

a. Người để lại di sản

- Cá nhân
- Có di chúc: phải đủ 18 tuổi trở lên hoặc từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi nếu cha, mẹ, người giám hộ đồng ý

b. Người thừa kế

- Cá nhân: phải còn sống/thành thai còn sống vào thời điểm mở thừa kế
- Tổ chức: còn tồn tại
- Nhà nước

c. Hình thức thừa kế

- Theo di chúc: là việc chuyển di sản của người chết cho người sống theo sự định đoạt của người có di chúc lập ra khi họ còn sống
- Theo pháp luật: là việc di chuyển di sản của người chết cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật

d. Thừa kế theo di chúc

- **Người lập di chúc:** phải đủ 18 tuổi trở lên hoặc từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi nếu cha, mẹ, người giám hộ đồng ý
- **Quyền của người lập di chúc:**
 - o Chỉ định người được hưởng thừa kế
 - o Sửa đổi, bổ sung di chúc
 - o Truất quyền hưởng thừa kế
- **Điều kiện hiệu lực:**
 - o Từ thời điểm mở thừa kế
 - o Di chúc **không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần** trong trường hợp:
 - **Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm** với **người lập di chúc** (chỉ có phần di chúc ảnh hưởng đến **người thừa kế bị chết** đó bị vô hiệu)
 - Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế
 - Di sản không còn vào thời điểm mở thừa kế
 - **Phần di sản có trong phần di chúc bị vô hiệu sẽ được chia theo pháp luật**
 - o Người lập di chúc phải minh mẫn, không bị ép buộc
 - o Di chúc không được trái pháp luật, đạo đức xã hội
 - o **Di chúc miệng hợp pháp** nếu có ít nhất **02 người chứng kiến** (mọi người có thể làm người làm chứng, **TRỪ** người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc, người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi)
 - o **Chỉ có bản cuối cùng của di chúc có hiệu lực**
- **Hình thức của di chúc:** bằng miệng hoặc văn bản
- **Nguyên tắc chia thừa kế:** những người được ghi trong di chúc được hưởng phần thừa kế của mình, phần còn lại chia theo pháp luật
- **Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc:**
 - o Đối tượng:
 - Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ chồng người chết
 - Con đã thành niên nhưng mất khả năng lao động
 - o Điều kiện:
 - Người lập di chúc không cho hưởng
 - Cho hưởng ít hơn 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật
 - o Mức hưởng: 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật
 - o Ngoại lệ: người từ chối nhận di sản, người không có quyền hưởng di sản

- **Người không được quyền hưởng di sản** (Điều 621 Luật Dân sự):
 - o Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
 - o Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
 - o Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
 - o Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Những người này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc

e. Thừa kế theo pháp luật

- **Suất thừa kế theo pháp luật:**
$$\frac{\text{phần di sản}}{\text{số người trên hàng thừa kế thứ nhất}}$$
- **Trường hợp thừa kế theo pháp luật:**
 - o Không có di chúc
 - o Di chúc không hợp pháp
 - o Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế
 - o Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
 - o Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với phần di sản:
 - Phần di sản không được định đoạt trong di chúc
 - Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực
 - Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
- **Hàng thừa kế**
 - o Các hàng thừa kế:

Hàng 1	vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
Hàng 2	ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
Hàng 3	cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại

- **Nguyên tắc chia thừa kế**

- o Cùng một hàng chia đều
- o Khi không có hàng thừa kế 1 mới tới hàng 2, không có hàng thừa kế 1 & 2 mới tới hàng 3
- o Con dâu, con rể không phải là người thừa kế

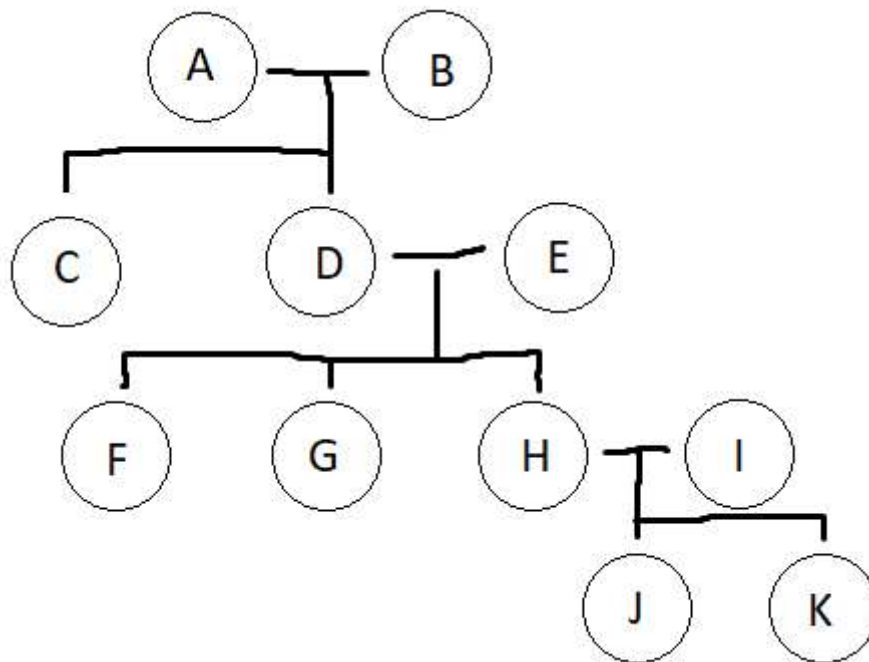
- **Thừa kế thế vị**

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống

Chỉ được hưởng thừa kế thế vị khi chia theo luật, nếu chia theo di chúc thì sẽ không được hưởng.

- **Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác (Điều 655 Luật Dân sự)**

- o Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
- o Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
- o Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.



Ta có thể dùng ví dụ đơn giản sau đây để hiểu hơn về quy trình thừa kế.

Trường hợp 1: Ta coi D là người để lại di sản (12 tỷ), nhưng không có di chúc. D chết.

Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: A, B, E, F, G, H (6 người)

Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: C, J

1 suất thừa kế = $12/6 = 2$ tỷ

Nếu H chết, J và K, mỗi người sẽ hưởng một lượng bằng (suất thừa kế của H) / (số con của H) = 1 tỷ

Trường hợp 2: Ta coi D là người để lại di sản (18 tỷ), di chúc không cho F và B nhận thừa kế. F chưa thành niên. D chia đều 18 tỷ cho A, E, G, H. D chết

Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: A, B, E, F, G, H (6 người)

1 suất thừa kế = $18/6 = 3$ tỷ

$2/3$ suất thừa kế = 2 tỷ

Vì F là con chưa thành niên và B là cha/mẹ của D nên hai người này, mỗi người nhận được $2/3$ suất thừa kế = 2 tỷ. 14 tỷ còn lại chia đều cho A, E, G, H; mỗi người được 3,5 tỷ.

4. Chế định về hợp đồng dân sự

a. Khái quát

- Xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa bên A và bên B (cả 2 đều là chủ thể)
- Có thể bằng miệng hoặc văn bản
- Thông qua các loại điều khoản:
 - o Điều khoản cơ bản
 - o Điều khoản thông thường
 - o Điều khoản tùy nghi
- Hình thức:
 - o Hợp đồng miệng
 - o Hợp đồng bằng hành vi
 - o Hợp đồng bằng văn bản

b. Chủ thể

- Cá nhân
 - o Từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi: chỉ được phép tham gia quan hệ HĐDS nhưng phải được sự đồng ý của ba mẹ hoặc người giám hộ trừ trường hợp hđ có giá trị nhỏ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì không cần sự đồng ý.
 - o Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để thanh toán nghĩa vụ thì được giao kết hđ mà không cần phải được người đại diện theo PL đồng ý, trừ trường hợp PL quy định phải đủ 18 tuổi.
 - o Đủ 18 tuổi trở lên: có quyền giao kết HĐDS và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ.
- Pháp nhân
- Chủ thể bao gồm bên A và bên B

c. Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng

- Là trách nhiệm của người có hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho chủ thể khác, phải bồi thường
- Điều kiện phát sinh trách nhiệm
 - o Có thiệt hại xảy ra
 - o Hành vi gây ra thiệt hại là trái pháp luật
 - o Tính có lỗi của người gây ra thiệt hại
 - o Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại đã xảy ra
- Nguyên tắc bồi thường
 - o Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ và kịp thời
 - o Trường hợp giảm mức bồi thường
 - o Thay đổi mức bồi thường khi không còn phù hợp

d. Nội dung

- Đối tượng
- Số lượng, chất lượng
- Giá cả, phương thức thanh toán
- Thời điểm, thời hạn
- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện
- Quyền và nghĩa vụ của các bên
- Trách nhiệm vi phạm hợp đồng
- Phương thức giải quyết tranh chấp

e. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng

- Sửa đổi hợp đồng: theo thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp pháp luật quy định không được sửa đổi
- Chấm dứt hợp đồng:
 - o Khi hợp đồng đã hoàn thành.
 - o Theo thỏa thuận của các bên.
 - o Hợp đồng bị đình chỉ hủy bỏ.

CHƯƠNG 10: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đối tượng điều chỉnh

- Quan hệ nhân thân
- Quan hệ tài sản

2. Đặc điểm

- Chủ thể luôn là cá nhân
- Quyền và nghĩa vụ gắn liền với nhân thân, bền vững, lâu dài

3. Phương pháp điều chỉnh: bình đẳng, tự do định đoạt

II. NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Kết hôn

- Thẩm quyền đăng ký kết hôn: UBND cấp xã nơi nam/nữ cư trú
- Trường hợp cấm kết hôn: kết hôn giả tạo; tảo hôn; cưỡng ép, lừa dối, cản trở kết hôn; người đang có vợ chồng; cùng dòng máu về trực hệ, trong phạm vi ba đời; những người đã từng có quan hệ thích thuộc

2. Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác **trong thời kỳ hôn nhân**

Tài sản mà vợ, chồng được **thừa kế chung hoặc được tặng cho chung** và những tài sản khác mà vợ, chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng tài sản đất mà vợ, chồng **có được sau khi kết hôn** là tài sản chung của vợ, chồng.

3. Tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có **trước khi kết hôn**; tài sản **được thừa kế riêng, được tặng cho riêng** trong thời kỳ hôn nhân.

CHƯƠNG 11: LUẬT LAO ĐỘNG

1. Hợp đồng lao động

- Không xác định thời hạn – Hình thức: văn bản
- Xác định thời hạn – Hình thức: văn bản hoặc lời nói

2. Thẩm quyền giao kết HĐLĐ đối với NLĐ

- NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên
- Từ đủ 15 đến dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật
- Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó
- NLĐ được những NLĐ trong nhóm ủy quyền hợp pháp

3. Thử việc

- Tối đa 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao
- Tối đa 30 ngày đối với lao động khác
- Tiền lương thử việc bằng ít nhất 85% tiền lương công việc đó

CHƯƠNG 12: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM BÀI TẬP

A. PHÂN TÍCH TỘI PHẠM HÌNH SỰ

Khi phân tích tội phạm hình sự, cần xác định đủ 5 yếu tố:

- Chủ thể: người thực hiện hành vi phạm tội
- Khách thể: người bị hại hoặc các sự vật, quan hệ,... bị xâm phạm
- Mặt chủ quan: lỗi, động cơ, mục đích
- Mặt khách quan: liệt kê hành vi phạm tội, bao gồm hướng chuyển hóa tội phạm, hậu quả, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả
- Tội danh: được kết luận sau khi phân tích 4 yếu tố trên

B. PHÂN TÍCH QUYỀN SỞ HỮU

Quyền sở hữu được chia làm 3 loại: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản.

Khi phân tích cần xem lại cơ sở của mỗi quyền ở CHƯƠNG 9.

C. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ THỪA KẾ VÀ CHIA TÀI SẢN

- Khuyến nghị xem lại CHƯƠNG 9.
- Khi phân tích, cần xác định toàn bộ **di sản thừa kế của người chết**
- **Di sản thừa kế** sẽ là (tài sản riêng) + (tài sản chung với người khác sau khi chia)

VD: Ông A trước khi lấy vợ có căn nhà 3 tỷ, sau khi lấy bà B thì có với bà thêm 1 căn 4 tỷ nữa. Khi đó **tài sản riêng** sẽ là căn nhà 3 tỷ, **tài sản chung** là căn nhà 4 tỷ. Ta đem **chia tài sản chung** theo Luật HNGĐ, khi đó **phần của ông A** sau khi chia tài sản chung là **2 tỷ**. **Kết luận**: di sản của ông A bao gồm căn nhà **riêng** 3 tỷ và phần 2 tỷ của căn nhà **chung**, tổng giá trị là 5 tỷ.

- **Trước khi chia, vợ hoặc chồng** của người chết **nghiễm nhiên được hưởng một nửa tài sản sau hôn nhân (tức tài sản chung)**. Nếu hai vợ chồng có thỏa thuận về tài sản riêng sau hôn nhân thì không tính vào mục này.
- Xác định số người hưởng thừa kế ở **Hàng 1**, số tiền **1 suất thừa kế** sẽ bằng **di sản thừa kế** chia cho **số người ở Hàng 1**
- **Nếu để lại di chúc, lưu ý các đối tượng không phụ thuộc vào di chúc**. Nếu các đối tượng này được hưởng mức thừa kế **ít hơn 2/3 của 1 suất thừa kế** hoặc **không được hưởng** thì sẽ **nghiễm nhiên được hưởng số tiền bằng 2/3 của 1 suất thừa kế**. Thừa kế phải ưu tiên chia cho họ trước.
- Sau đó, phần còn lại chia theo di chúc.
- **Nếu không để lại di chúc**, chia theo pháp luật. Nếu đối tượng thuộc **Hàng 1** chết trước hoặc cùng lúc với người thừa kế, nếu họ có con thì được **thừa kế thế vị**.
- Có trường hợp 1 phần di sản được viết trong di chúc, 1 phần không được nhắc đến thì lúc này phần di sản không được nhắc đến sẽ được chia theo pháp luật.
- **Lưu ý**: vợ/chồng sau khi hưởng một nửa tài sản theo luật HNGĐ, vẫn được hưởng tiếp phần di sản thừa kế theo di chúc hoặc pháp luật.
- **Lưu ý**: cần xác định những người nào không được hưởng thừa kế.

D. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

- Khuyến nghị xem lại CHƯƠNG 9